

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 02/09/2026, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la ocupación de terrenos de los montes de utilidad pública de la provincia de Albacete, número 32, Cuartizo de la Fuente del Buitre y número 33, Dehesa de Navalengua, ambos del término municipal de, Casas de Lázaro y propiedad de su ayuntamiento y número 44, Dehesa de Navalengua, del término municipal de Peñascosa, propiedad de su ayuntamiento, para la repotenciación del parque eólico, Isabela, solicitada por la empresa, Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha, SA. [2026/6560]

Expediente: Código Tramita: 2304622. Específico: SJFQ-02-280-2025.

Examinada la tramitación del expediente remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para las ocupaciones temporales de terrenos de los Montes de Utilidad Pública número 32 “Cuartizo de la Fuente del Buitre” y número 33 “Dehesa de Navalengua” pertenecientes al Ayuntamiento de Casas Lázaro, y sitios en su término municipal, así como el Monte de Utilidad Pública número 44 “Dehesa de Navalengua” propiedad del Ayuntamiento de Peñascosa y sitio en su término municipal, a favor del Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha, S.A., para la repotenciación del parque eólico denominado “Isabela”, resulta lo siguiente:

Antecedentes de hecho

Primero.- Descripción y ubicación de las instalaciones:

En noviembre de 2001 se puso en funcionamiento el parque eólico denominado “Isabela” afectando a terrenos de los Montes de Utilidad Pública número. 32, 33, 44 y 46 de los términos municipales de Casas de Lázaro y Peñascosa; con la autorización definitiva de las ocupaciones correspondientes por sendas Resoluciones de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

Con fecha 18 de marzo de 2025 Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha, S.A. solicita la modificación de la autorización de la ocupación de montes de utilidad pública por el proyecto de repotenciación de parque eólico Isabela, lo que implica el desmantelamiento de los 64 aerogeneradores existentes y la instalación de 11 aerogeneradores de mayores dimensiones y potencia unitaria, así como la adecuación de otras infraestructuras como viales, zanjas, etc.; manteniendo la subestación transformadora ST Isabela, y la línea eléctrica de evacuación LAAT 132 kV D/C. De los 11 aerogeneradores 9 afectan a terreno de dominio público forestal; los MUP afectados son el número 32, el 33 y el 44 de la provincia de Albacete y la instalación actual se desmantelará totalmente del monte número 46.

El objetivo de la repotenciación es maximizar la energía generada aprovechando las infraestructuras de evacuación existentes. El proyecto tiene aprobada la Declaración de Impacto Ambiental por resolución de 14/02/2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.

Las actuaciones previstas en Montes de Utilidad Pública, para actualizar el parque eólico son las siguientes:

MUP número 32 “Cuartizo de la Fuente del Buitre” del término municipal de Casas de Lázaro:

- Desmantelamiento de Aerogeneradores: del A3.1 al A3.15.
- Instalación de Aerogenerador I14.3
- Viales y zanjas de media tensión.

MUP número 33 “Dehesa de Navalengua” del término municipal de Casas de Lázaro:

- Desmantelamiento de Aerogeneradores: A2.1 al A2.13, A4.6, del A4.10 al A4.23.
- Instalación de Aerogeneradores I14.4, I14.5, I14.6, I14.7, I14.8, I14.9, I14.10 e I14.11.
- Subestación Transformadora Isabela.
- 1 Campa de acopio y obra.
- 3 campas de acopio y desmantelamiento
- Viales y zanjas de media tensión.
- Parte del acceso externo al parque eólico.

MUP número 44 “Dehesa de Navalengua” del término municipal de Peñascosa:

- Desmantelamiento de Aerogeneradores: A4.7, A4.8, A4.9 y A4.11.
- Viales y zanjas de media tensión.

MUP número 46 “Fuente del Buitre” del término municipal de Peñascosa:

- Desmantelamiento de Aerogeneradores: del A4.1 al A4.5.

Las instalaciones del parque eólico repotenciado “Isabela” se ubican en varias parcelas catastrales de los polígonos 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de Casas de Lázaro, y el polígono 33 de Peñascosa; afectando a los Montes de Utilidad Pública número. 32 “Cuartizo de la Fuente del Buitre”, número. 33 “Dehesa de Navalengua”, ambos de Casas de Lázaro, y número. 44 “Dehesa de Navalengua” en Peñascosa.

El parque eólico repotenciado consta de 11 aerogeneradores (9 en terreno de dominio público forestal) de 4,5 MW y 4,2 MW de potencia unitaria (48 MW de potencia instalada total), cuya energía se evacua a través de una conducción enterrada a la subestación ST Isabela 30/132kV ubicada en las proximidades de la aldea de Navalengua (Casas de Lázaro) y de ahí se evacua a través de una línea de alta tensión LAAT 132kV D/C a la subestación de Pinilla.

Segundo.- Solicitud y tasas:

Con fecha 22 de abril de 2025.

Solicitante: Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha, SAU.

Abono de las Tasas por prestación en servicios en materia de montes: SI.

Tercero.- Informe de compatibilidad y valoración:

El Servicio de Medio Natural de Albacete realiza dos informes uno referente a los MUP número 32 y número 33 de Casas de Lázaro y otro para el MUP número 44 de Peñascosa, ambos con fecha 5 de junio de 2025, en el que considera compatible la instalación:

Las ocupaciones solicitadas no tienen sustitución conveniente fuera de los montes públicos, estimándose que la misma no supondrá menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.

La valorización del canon se realiza de acuerdo a:

Resolución de 29/07/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueban las instrucciones para la tramitación de expedientes de autorización de ocupaciones temporales en montes demaniales (código Siaci SJFQ) y autorización de ocupaciones de carácter temporal en vías pecuarias (código Siaci S244).

El Ayuntamiento de Casas de Lázaro, como titular de los montes número 32 y 33, dio su consentimiento a la tramitación del expediente y valoración del canon, por unanimidad el Pleno de 24 de junio de 2025.

El Ayuntamiento de Peñascosa, como titular del monte número 44, dio su consentimiento a la tramitación del expediente y valoración del canon, por conformidad en el Pleno de 2 de julio de 2025.

Cuarto.- Información pública:

El anuncio fue publicado en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha el día el 30 de julio de 2025. (DOCM número 145 año XLIV. Página 26217).

Asimismo, se publicó en los tabloneros de anuncios de los respectivos Ayuntamientos:

- En el Ayuntamiento de Casas de Lázaro, durante 31 días, dejando de estarlo el 18 de agosto de 2025. Certificado, con fecha de firma 16 de febrero de 2026.
- En el Ayuntamiento de Peñascosa, del 18 de septiembre al 22 de octubre de 2025, ambos incluidos. Certificado, con fecha de firma el 5 de noviembre de 2025.

No se presentaron alegaciones.

Quinto.- Pliego de condiciones técnico-económicas para la ocupación:

El Servicio de Medio Natural de Albacete elabora dos pliegos de condiciones, uno para los montes número 32 y 33 del Ayuntamiento de Casas de Lázaro, y otro para el monte número 44 del Ayuntamiento de Peñascosa:

- El pliego de los montes número 32 y 33, es aceptado por la entidad propietaria, el Ayuntamiento de Casas de Lázaro, el 2 de diciembre de 2025.
- El pliego del monte número 44, es aceptado por la entidad propietaria, el Ayuntamiento de Peñascosa, el 23 de febrero de 2026.
- Ambos pliegos son aceptados por la empresa adjudicataria con fecha 5 de febrero de 2026.

De los pliegos se extrae:

MUP número 32 “Cuartizo de la Fuente del Buitre” del término municipal de Casas Lázaro:

- Plazo: 30 años, siendo la primera anualidad 2025, por lo que se establece como referencia la fecha de inicio del plazo la fecha de firma del pliego de condiciones.
- Canon: 27.131,75 €/año (el 20% corresponde al Fondo de Mejoras), más 3.041,55 € (correspondientes a la afección producida en la fase de construcción e instalación y durante las anualidades en las que se lleven a cabo).
- Fianza: 81.395,25 €.
- Daños y perjuicios: 24.259,42 € (a esta cantidad se le sumará el 21 % de IVA en vigor para productos maderables).
- Superficie ocupada: 25.828 m².
- Superficie ocupada en fase de construcción: 6.759 m².

MUP número 33 “Dehesa de Navalengua” del término municipal de Casas Lázaro:

- Plazo: 30 años, siendo la primera anualidad 2025, por lo que se establece como referencia la fecha de inicio del plazo, la fecha de firma del pliego de condiciones.
- Canon: 257.743,15 €/año (el 20% corresponde al Fondo de Mejoras) más 56.776,35 € (correspondientes a la afección producida en la fase de construcción e instalación y durante las anualidades en las que se lleven a cabo).
- Fianza: 773.229,45 €.
- Daños y perjuicios: 68.990,66 € (a esta cantidad se le sumará el 21 % de IVA en vigor para productos maderables).
- Superficie ocupada: 268.973 m².
- Superficie ocupada en fase de construcción: 106.705 m².

MUP número 44 “Dehesa de Navalengua” de Peñascosa:

- Plazo: 30 años, siendo la primera anualidad 2025, por lo que se establece como referencia la fecha de inicio del plazo, la fecha de firma del pliego de condiciones.
- Canon: 837 €/año (el 20% corresponde al Fondo de Mejoras), más 292,05 € (correspondientes a la afección producida en la fase de construcción e instalación y durante las anualidades en las que se lleven a cabo).
- Fianza: 2.511 €
- Daños y perjuicios: 7.075,23 € (a esta cantidad se le sumará el 21 % de IVA en vigor para productos maderables).
- Superficie ocupada: 1.860 m²
- Superficie ocupada en fase de construcción: 649 m²

Las superficies ocupadas se expresan como la suma de las superficies de las tablas incluidas en los documentos de valoración económica.

Se justifica el abono de los cánones y las fianzas de la primera anualidad.

Sexto.- Informe Propuesta:

Con fecha 16 de marzo de 2026 se realizan dos informes propuesta de la ocupación (uno para los montes número 32 y 33 de Casas de Lázaro y el otro referente al monte número 44 de Peñascosa) firmados por la Jefa del Servicio Natural, y en la misma fecha la Delegada Provincial eleva el expediente a la Dirección General para su resolución.

Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1676/11494, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de Derecho

Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.

Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los artículos 168 y posteriores del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el artículo 8 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

Tercero.- El Pliego de Condiciones para la ejecución de la ocupación fue aceptado por el interesado.

Cuarto.- La Jefa de Servicio Provincial de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.

Por todo ello, esta Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Resuelve:

Autorizar la ocupación temporal de 25.828 m² en terrenos del Monte de Utilidad Pública número 32 “Cuartizo de la Fuente del Buitre”, 268.973 m² en terrenos del Monte de Utilidad Pública número 33 “Dehesa de Navalengua, ambos” pertenecientes al Ayuntamiento de Casas Lázaro, así como, 1.860 m² en terrenos del Monte de Utilidad Pública número 44 “Dehesa de Navalengua” propiedad del Ayuntamiento de Peñascosa, a favor del Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha, S.A., para la repotenciación del parque eólico denominado “Isabela”, asimismo, resulta lo siguiente:

Primero.- El plazo de ocupación será de 30 años a contar desde la fecha de firma del pliego de condiciones.

Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.

Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.

Cuarto.- El canon de ocupación anual se fija de la siguiente forma:

MUP número 32 “Cuartizo de la Fuente del Buitre”:

- El canon en 27.131,75 €/año y la fianza en 81.395,25 €.
- El incremento del canon de ocupación por obras durante la fase de construcción e instalación se fija en 3.041,55 € (durante las anualidades en las que se lleven a cabo) y los daños y perjuicios en 24.259,42 € (a esta cantidad se le sumará el 21 % de IVA en vigor para productos maderables).

Para el MUP número 33 “Dehesa de Navalengua”:

- El canon en 257.743,15 €/año y la fianza en 773.229,45 €.
- El incremento del canon de ocupación por obras durante la fase de construcción e instalación se fija en 56.776,35 € (durante las anualidades en las que se lleven a cabo) y los daños y perjuicios en 68.990,66 € (a esta cantidad se le sumará el 21 % de IVA en vigor para productos maderables).

Para el MUP número 44 “Dehesa de Navalengua” de Peñascosa:

- El canon en 837 €/año y la fianza en 2.511 €.
- El incremento del canon de ocupación por obras durante la fase de construcción se fija en 292,05 € (durante las anualidades en las que se lleven a cabo) y los daños y perjuicios en 7.075,23 € (a esta cantidad se le sumará el 21 % de IVA en vigor para productos maderables).

El canon deberá ser abonado del siguiente modo: el 20% en concepto de Fondo de Mejoras, mediante el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso 6043 denominado “Servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista”.

Este porcentaje resulta de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, conforme a la modificación realizada por la Disposición final sexta de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. En caso de contradicción entre lo establecido en esta resolución con el resto de documentación del expediente, prevalecerán los porcentajes establecidos en la presente resolución.

El canon se actualizará anualmente según la variación del IPC.

Quinto.- La Consejería Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo de las parcelas ocupadas; realizados las actuaciones correspondientes, se levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.

Sexto.- El beneficiario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la presente autorización, si ello se estima necesario.

Séptimo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal

Octavo.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos, será objeto de nuevo expediente.

Noveno.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.

Décimo.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.

Decimoprimer.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal que por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.

Decimosegundo.- La Consejería de Desarrollo Sostenible podrá inspeccionar las instalaciones comprobando los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que en caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión.

Decimotercero.- Las personas encargadas de la conservación y custodia de las instalaciones quedan obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales.

Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.

Decimoquinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.

Decimosexto.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:

- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado.
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.

Decimoséptimo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sin que por ello tenga derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Deben tomarse medidas para la protección de la avifauna, en aplicación de la siguiente normativa:

- Decreto 5/1999 sobre normas en líneas eléctricas aéreas para la protección de la avifauna, en Castilla-La Mancha.
- Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen las medidas para la protección de avifauna contra la colisión y electrocución en las líneas eléctricas de alta tensión.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

<https://www.jccm.es/tramites/1003700>

Toledo, 2 de septiembre de 2026

La Directora General de Medio Natural y Biodiversidad
SUSANA JARA SÁNCHEZ